

0001030-98.2022.8.26.0390

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do qual consta cobertura para roubo ou furto qualificado de bens. Na data de 15 de março de 2022, houve uma tentativa de furto na residência mediante arrombamento causando danos na porta da cozinha.

A requerida negou-se ao pagamento da indenização alegando divergência de endereço. Pois bem.

A relação existente entre as partes é puramente consumerista, eis que encontram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Hildeberto de A. Ferreira, 1001, . - Centro

CEP: 15440-000 - Nova Granada - SP

Telefone: (17) 3261-2399 - E-mail: novagranadaajec@tjsp.jus.br

0001030-98.2022.8.26.0390 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001030-98.2022.8.26.0390

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Anderson da Silva Magri

Requerido:

Magazine Luiza SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

O relatório é dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, e artigo 370, caput, ambos do Código de Processo Civil, diante da desnecessidade de produção de outras provas, bastando os argumentos jurídicos e os documentos pelas partes apresentados para a solução dos pontos controvertidos.

De início, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva da loja requerida, pois não restam dúvidas de que a empresa atuou conjuntamente na cadeia de consumo em questão como intermediária na negociação entre o autor e a seguradora, isto é, atuou em verdadeira unidade de interesses e, portanto, conta com legitimidade para responder aos termos da ação (art.7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Incabível a denúncia à lide, posto não ser admitida a intervenção de terceiros em sede de Juizado Especial, nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95.

Passo a análise do mérito.

O autor alega ter contratado com a requerida um seguro residencial "Casa Protegida", do qual consta cobertura para roubo ou furto qualificado de bens. Na

data de 15 de março de 2022, houve uma tentativa de furto na residência mediante arrombamento causando danos na porta da cozinha.

A requerida negou-se ao pagamento da indenização alegando divergência de endereço. Pois bem.

A relação existente entre as partes é puramente consumerista, eis que encontram preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos autos, é incontroverso a vigência do contrato de seguro e a ocorrência do sinistro, conforme contrato de fls. 8/13 e Boletim de Ocorrência de fls. 14/17).

A negativa da ré ao pagamento da indenização deu-se em razão de divergência de endereço do local onde ocorreu o sinistro e o constante no certificado do seguro contratado (fls. 20/21).

Todavia, verifica-se claramente que o endereço constante no contrato de fls. 8/13, ou seja Beija Flor, 42, Pousada das Garças é o mesmo imóvel constante do Boletim de Ocorrência de fls. 14/17, ou seja, Rua Um, 42, Pousada das Garças, fato confirmado pela certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Granada, SP, à fls. 23. Assim, ante a documentação juntada aos autos, não se vislumbra justificativa para negativa no pagamento da indenização securitária.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, movida por ANDERSON DA SILVA MAGRI em face de MAGAZINE LUIZA SA para condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), corrigidos desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95).

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Nova Granada, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA